

국세청 고시 제2024-22호(2024. 8. 23)

봉사료를 과세표준에서 제외하고자 하는 사업자가 지켜야 할 사항 고시

「부가가치세법」 제29조제12항, 같은 법 시행령 제61조제4항과 관련하여 「부가가치세법」 제74조제2항, 같은 법 시행령 제119조의 위임에 따라 봉사료를 구분 기재하고 과세표준에서 제외하고자 하는 사업자가 지켜야 할 사항을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2024년 8월 23일

국 세 청 장

제1조(목적) 이 고시는 「부가가치세법」 제29조제12항, 같은 법 시행령 제61조제4항에 근거하여 「부가가치세법」 제74조제2항, 같은 법 시행령 제119조에서 국세청장에게 위임한 바에 따라 봉사료를 구분 기재하여 공급가액에서 제외하려는 사업자가 지켜야 할 사항을 명확히 규정함을 그 목적으로 한다.

제2조(봉사료의 구분기재) 「부가가치세법」 시행령 제61조제4항에 따라 봉사료를 매출액에서 제외하고자 하는 사업자는 공급받는 자에게 신용 카드매출전표 등을 교부하는 시점에서 이미 봉사료가 구분 기재된 상태로 교부하여야 한다.

제3조(봉사료지급대장 작성 등) 「소득세법」 제127조제1항제8호 및 「소득세법 시행령」 제184조의2에 따라 봉사료에 대한 소득세를 원천징수하여야 하는 사업자는 붙임서식 1에 따른 봉사료지급대장을 작성하여야 하며, 「소득세법」 제164조제1항제7호에 따른 봉사료에 대한 사업소득 원천징수 영수증과 함께 5년간 보관하여야 한다.

제4조(수령사실의 확인 및 서명 등) 위 봉사료지급대장에는 봉사료를 수령하는 자가 직접 수령사실을 확인하고 서명하여야 하며, 수령자 본인의 서명임을 확인할 수 있도록, 붙임서식 2의 예시와 같이 봉사료 수령인 별로 주민등록증 또는 운전면허증 등 신분증 사본의 여백에 봉사료 수령자 본인이 성명, 생년월일, 연락처, 주소 등을 자필로 기재한 뒤 봉사료지급대장에 사용할 서명을 기재하여 5년간 보관하여야 한다.

제5조(수령사실확인 서명거부 시 대체증명) 봉사료를 수령하는 자가 봉사료지급대장에 서명을 거부하거나 제4조의 확인서 작성 등을 거부하는 경우에 사업자는 무통장입금영수증 등 지급사실을 직접 확인할 수 있는 다른 증빙을 대신 첨부하여야 한다.

제6조(재검토기한) 국세청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 8월 23일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 22일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2021. 8. 24. 국세청 고시 제2021-38호)

제1조(시행일) 이 고시는 2021년 8월 24일부터 시행한다.

제2조(종전 고시의 폐지) 종전의 「봉사료를 과세표준에서 제외하고자 하는 사업자가 지켜야 할 사항」(2018. 8. 24. 국세청 고시 제2018-44호)은 폐지한다.

부칙(2024. 8. 23. 국세청 고시 제2024-22호)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

농사료를 공급가액에서 제외하고자 하는 사업자가 지켜야 할 사항 서식1

봉사료지급대장

[illegible]

봉사료를 공급가액에서 제외하고자 하는 사업자가 지켜야 할 사항 서식2

친필서명 확인서(예시)

주민등록증 또는 운전면허증 복사

지급업소 상호 :

사업자등록번호 :

수령인 성명 : _____ 생년월일 : _____ 연락처 : _____

주 소 : _____

위 본인 _____이(가) 봉사료지급대장에 봉사료 수령사실을 확인하는데 사용하는 서명은 아래와 같습니다.

서 명	
-----	--

20 년 월 일

성 명 _____

※ 위 사항은 반드시 봉사료수령자가 자필로 기재해야만 합니다.